

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3037/2535	นายประเสริฐ เสือเอก	โจทก์
	นางสาวธัญญา ลิ้มสมบุญ	จำเลย
	นายประเสริฐ เสือเอก โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 21

ความว่า คดีนี้ ทนายโจทก์ได้ยื่นคำแถลงต่อศาลว่าทนายโจทก์ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่แห่งใหม่ หากมีการ ส่ง เอกสารหรือคำคู่ความขอให้เจ้าพนักงานศาลส่งไปยังภูมิลำเนาแห่งใหม่ด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ท้ายคำร้อง แต่เนื่องจากจำเลยได้นำส่งหมายสำเนาฎีกา และสำเนาคำร้องไปยังภูมิลำเนาเดิมของทนายโจทก์ จึงทำให้โจทก์และ ทนายโจทก์ไม่ได้รับหมายสำเนาฎีกาและสำเนาคำร้อง ของจำเลย ปรากฏตามสำเนารายงานผลการเดินทางและใบรับหมายเอกสารท้ายคำร้อง โจทก์เห็นว่าจำเลยดำเนินการ โดยไม่สุจริต ซึ่งเป็นเหตุทำให้โจทก์และทนายโจทก์ได้ทราบเรื่องนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการยื่นคำแก้ฎีกาแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าว มานี้ โปรดมีคำสั่งให้รับคำแก้ฎีกาพร้อมคำแถลงคัดค้านการ ขอรุเลาการบังคับของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปโปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยยอมรับการรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินของโจทก์และลงลายมือชื่อ ในใบรับรองเขตติดต่อของเจ้าของที่ดิน และเจ้าของที่ดินข้างเคียงตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ส่วนฟ้องแย้งให้ยกฟ้อง

จำเลยฎีกา (อันดับ 104)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว และศาลชั้นต้นสั่งว่า สำเนาให้จำเลยแล้วส่งศาลฎีกา
พิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 121)

คำสั่ง

ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องของ โจทก์แล้วพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับคำแก้ฎีกา
ของโจทก์ต่อไป

ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องของ โจทก์แล้วพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับคำแก้ฎีกา
ของโจทก์ต่อไป

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-ประมาณ ชันชื้อ-สังเวียน รัตนมุง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>